פָּרָשַׁת בְּרֵאשִׁית יֵשׁ בָּהּ מִצְוַת עֲשֵׂה אַחַת

מִצְוָה א

מִצְוַת פְּרִיָּה וּרְבִיָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה א')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָאָדָם לִפְרוֹת וְלִרְבּוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית א, כח) 'וַיֹּאמֶר לָהֶם אֱלֹקִים פְּרוּ וּרְבוּ', וְאִיכָּא דְּיָלֵיף לַהּ מִ'וְאַתֶּם פְּרוּ וּרְבוּ' (פר' נח, בראשית ט, ז).

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁהַשֵּׁם בָּרוּךְ הוּא חָפֵץ בְּיִשּׁוּבוֹ שֶׁל עוֹלָם כְּדִכְתִיב (ישעיה מה, יח) 'לֹא תֹהוּ בְרָאָהּ לָשֶׁבֶת יְצָרָהּ', וְהִיא מִצְוָה גְּדוֹלָה שֶׁבָּהּ תָּלוּי קִיּוּם הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת כִּי לִבְנֵי אָדָם נִתְּנוּ וְלֹא לְמַלְאֲכֵי הַשָּׁרֵת (חינוך), וּמִתּוֹךְ כָּךְ יִוָּדַע עֻזּוֹ וְתַכְלִיתוֹ יִתְבָּרַךְ שְׁמוֹ וֶאֱמוּנָתוֹ, כִּי בְּרֹב עָם הַדְרַת מֶלֶךְ, וְגוֹרֵם לַשְּׁכִינָה שֶׁתִּשְׁרֶה בְּיִשְׂרָאֵל (עיין פועל צדק (לבעל הש"ך) עשין א).

משנה הלכות

א) קיום המצוה. מי שיש לו זכר ונקבה ומתו ויש להם בנים, אפילו זכר מן הנקבה ונקבה מן הזכר קיים המצוה, לא היה להם אלא זכר ונקבה מאחד מהם, ומשני אין לו, וכל שכן אם לא היה להם אלא נקבות או רק זכרים אפילו מהשניים, לא קיים המצוה[א]. ומדרבנן אפילו יש לו כמה בנים צריך לישא אשה בת בנים ולא יבטל מפריה ורביה[ב], אם לא שמכיר בעצמו שאינו ראוי להוליד, או שחייש משום קטטה[ג]. ומצוה לפרסם דבר זה, כי מלבד המצוה דרבנן שבו, יש בו כמה איסורים משום ז"ל ועוד, וכל מי שיראת ה' נוגע בלבו יבין זה. מוכרין ספר תורה לישא אשה בת בנים, ואם כבר יש לו בנים מחלוקת הפוסקים[ד].

זמן החיוב. חיוב המצוה מבן י"ח שנה, ועד בן כ' יכול להשהות שימצא הגונה לו, עבר עליו עשרים שנה עובר על מצוה זו בכל יום[ה]. ואם חשקה נפשו בתורה ואין יצרו מתגבר עליו, זכור לטוב עד כ"ה שנה[ו]. ויש אומרים אפילו כל ימיו כבן עזאי רק שיהא בטוח בעצמו, ואין זה נמצא בזמן הזה[ז].

פרטי דינים. אשה פטורה מפריה ורביה, ויש אומרים דחייבת משום 'לשבת יצרה'[ח]. ומיהו לכולי עלמא יש לה חלק במצות הבעל

א) א. רמב"ם הל' אישות פט"ו ה"ד-ה. אבן העזר סי' א' ס"ו. **ב.** רמב"ם שם הט"ז. אבן העזר שם ס"ח. **ג.** אבן העזר שם בהג"ה. **ד.** שם. **ה.** שם ס"ג. ועיין רמב"ם שם ה"ב. וע"ע קידושין כט: **ו.** עיין קידושין ל. **ז.** רמב"ם שם ה"ג. אבן העזר שם ס"ד. **ח.** מגן אברהם סי' קנ"ג סק"ט. ועיין עצי ארזים סי' ה' סי"ב, וב"מ ר"ס א. ועיין בית שמואל כאן סס"ק ב.

גַּם שֶׁיִּשָּׁאֵיר אַחֲרָיו מִי שֶׁיְּקַיֵּם הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת בִּמְקוֹמוֹ וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל, וְנַעֲשֶׂה שֻׁתָּף לְיוֹצֵר כֹּל, כְּמוֹ שֶׁאָמְרוּ חֲזַ"ל (נדה לא.) 'שְׁלֹשָׁה שֻׁתָּפִין בָּאָדָם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְאָבִיו וְאִמּוֹ' (עיין טעמי מצות (לר"מ הכבלי) מצות עשה א), וְאָמְרוּ חֲזַ"ל (יבמות סג:) 'כָּל מִי שֶׁאֵינוֹ עוֹסֵק בִּפְרִיָּה וּרְבִיָּה כְּאִלּוּ שׁוֹפֵךְ דָּמִים' וְ'כְּאִלּוּ מְמַעֵט הַדְּמוּת'.

יבמות סא: רמב"ם הל' אישות פט"ו. ספר המצוות רי"ב. סמ"ג עשין מ"ט. סמ"ק סי' רפ"ד. טור שו"ע ערוך אבן העזר סי' א.

פָּרָשַׁת לֶךְ לְךָ יֵשׁ בָּהּ מִצְוַת עֲשֵׂה אַחַת

מִצְוָה ב

מִצְוַת מִילָה (מִצְוַת עֲשֵׂה ב')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לָמוּל כָּל זָכָר בְּיִשְׂרָאֵל בַּיּוֹם הַשְּׁמִינִי לְלֵדָתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית יז, י) 'זֹאת בְּרִיתִי אֲשֶׁר תִּשְׁמְרוּ בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם וּבֵין זַרְעֲךָ אַחֲרֶיךָ

משנה הלכות

כיון דאי אפשר לו לקיים המצוה בלעדה, אלא שאינה מצווה[ט]. טריפה אי מוליד חייב בפריה ורביה[י]. גר שנתגייר ובניו נתגיירו עמו, יצא עמהן ידי חובת מצוה זו, עבד שנשתחרר ובניו עמו, לא יצא בהן ידי חובת המצוה[יא]. וכלל גדול בכל התורה האומר שיבטל מצות עשה כופין אותו בין דין אם יש כח בידם עד שיקיימנו[יב]. אשה שנתעברה באמבטי או בהזרעה מלאכותית, וכן יש לו זרע פסול, נחלקו הפוסקים אי קיים בהם המצוה[יג] (ועיין מה שכתבתי בספרי שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' כ)[יד]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ולא בנקבות.

ב) המצוה על האב. מצות עשה על האב למול את בנו ביום השמיני ואם עבר ולא מל ביטל מצות עשה[א]. ואם רצה לעשות שליח נחלקו הפוסקים אי מועיל[ב], לא

ט. ר"ן קידושין פרק ב דף מ"א [דף ט"ז ע"ב מדפי הרי"ף] ד"ה איכא דאמרי. **י.** שער המלך הל' שחיטה פי"א ה"א, מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם ה"ו. אבן העזר שם ס"ז. **יב.** רמב"ם שם ה"ז. אבן העזר שם ס"ג. חינוך מצוה ו. ועיין מנחת חינוך שם וכאן. ועיין משנה הלכות ח"ד סי' קנ"ט. **יג.** חלקת מחוקק שם ס"ק ח, ובית שמואל שם סק"י. ועיין במנחת חינוך ד"ה והנה לענין זרע פסול. **יד.** וע"ע שם בח"ד סי' ק"ס. **ב) א.** רמב"ם הל' מילה פ"א ה"א. שו"ע יו"ד סי' ר"ס. **ב.** ש"ך חושן משפט סי' שפ"ב ס"ק ד. כרתי ופלתי סי' כ"ח תב"ש שם. ועיין פתחי תשובה בטור יו"ד סי' רס"ד ס"ק א.

הַמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר', וְכֵן כְּתִיב (בפר' תזריע, ויקרא יב, ג) 'וּבַיּוֹם הַשְּׁמִינִי יִמּוֹל בְּשַׂר עָרְלָתוֹ', וּגְדוֹלָה מִצְוָה זוֹ שֶׁנִּכְרְתוּ עָלֶיהָ שְׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה בְּרִיתוֹת (שבת קלג:).

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. שֶׁרָצָה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְקַבֵּץ בְּעַמּוֹ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר הִבְדִּילָם לִהְיוֹתָם נִקְרָאִים עַל שְׁמוֹ אוֹת קָבוּעַ בְּגוּפָם, לְהַבְדִּילָם מִשְּׁאָר הָעַמִּים בְּצוּרַת גּוּפָם, כְּמוֹ שֶׁהֵם מֻבְדָּלִים מֵהֶם בְּצוּרַת נַפְשׁוֹתָם אֲשֶׁר מוֹצָאָם וּמוֹבָאָם אֵינוֹ שָׁוֶה, וְנִקְבַּע הַהֶבְדֵּל בְּגֶלַת הַזָּהָב לְפִי שֶׁהוּא

משנה הלכות

רצה האב או שאין כאן האב למול מצוה על הבית דין ועל כל ישראל למולו[ג]. וכתב בעל הדברות מנהג שאבי התינוק עומד אצל המוהל להודיעו שהוא שלוחו, וכדאמרינן בתענית (כו:) 'אפשר קרבנו של אדם קרב והוא אינו עומד על גביו, לפיכך התקינו הנביאים הראשונים שיהא מעמד בירושלים', והמל את בנו כאילו הקריב קרבן[ד], וצריך לעמוד ליד המוהל[ה].

זמנה. המצוה למול ביום, ומשעה עמוד השחר יצא[ו]. מל בלילה או בתוך שמונה אינו כלום. ועיין באחרונים אי צריך הטפת דם ברית[ז]. מילה בזמנה דוחה שבת[ח]. ושלא בזמנה, או ספק, או בנולד בין השמשות, ויוצא דופן נימול לשמונה אבל אינו דוחה שבת[ט]. נולד מהול צריך להטיף דם ברית, ואינו דוחה שבת[י]. ויש להזהיר המון עם ביוצא דופן שהוא שכיח מאוד בזמננו.

על מי חל החיוב. לא מלו אותו כשיגדיל חייב למול את עצמו[יא]. לא מל את עצמו משהגיע לכלל עונשין חייב כרת[יב] (ויש אומרים דוקא כשמת ערל במזיד)[יג]. אבל אין לאב חיוב כרת במילת בנו אלא שעובר על עשה[יד]. ואין בכל התורה מצות עשה שחייבין על ביטולה כרת אלא זו ושחיטת פסח[טו]. אשה אינה מצוה למול את בנה[טז], ועל האדון למול את עבדיו ילידי ביתו ומקנת כספו, יליד ביתו לשמונה, וקנין כספו ביום שנלקח[יז]. מילת גרים עיין ברמב"ם הל' איסורי ביאה (פי"ג), ובטור שולחן ערוך ביורה דעה (סי' רס"ח). ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ולא בנקבות.

אופן קיום המצוה. קיום המצוה לחתוך הערלה המכסה ראש הגויה, וכבר נהגו כל ישראל באיזמל, ולפרוע קרום דק שלמטה ממנה כדי שתתגלה ראש העטרה שבאבר.

ג. רמב"ם שם ה"ב. שו"ע סי' רס"א. **ד.** עיין זוה"ק ח"א צה. וע"ע שם ח"ב סו: **ה.** שבלי הלקט, הובא בשו"ע יו"ד סי' רס"ה ס"ט. ועיין ביאור הגר"א אות מ. **ו.** רמב"ם שם ה"ח. שו"ע ורמ"א שם סי' רס"ב ס"א. **ז.** עיין רמ"א שם. וט"ז שם סק"ב וש"ך שם סק"ב. **ח.** רמב"ם שם ה"ט. שו"ע שם סי' רס"ו ס"ב. **ט.** רמב"ם שם, ובהי"א-יב. שו"ע שם ס"ח וס"י. ואו"ח סי' של"א. **י.** רמב"ם שם ה"ז והי"א. שו"ע שם סי' רס"ג ס"ד, וסי' רס"ו ס"י. **יא.** רמב"ם שם ה"ב. שו"ע שם סי' רס"א. **יב.** ראב"ד שם ורמ"א שם. **יג.** רמב"ם שם. **יד.** רמב"ם שם ה"א. **טו.** מכות יג: **טז.** רמ"א שם. **יז.** רמב"ם שם ה"א וה"ג. שו"ע שם סי' רס"ז ס"א.

סִבָּה לְקִיּוּם הַמִּין, מִלְּבַד שֶׁיֵּשׁ בּוֹ תַּשְׁלוּם צוּרַת הַגּוּף. וְהָעָם הַנִּבְחָר חָפֵץ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ לְהַשְׁלִים תְּכוּנָתוֹ וְרָצָה לִהְיוֹת הַהַשְׁלָמָה עַל יְדֵי הָאָדָם, וְלֹא בְּרָאוֹ שָׁלֵם מִבֶּטֶן[יח], לְרָמֹז עָלָיו כִּי כַּאֲשֶׁר תַּשְׁלוּם צוּרַת גּוּפוֹ עַל יָדוֹ, כֵּן בְּיָדוֹ לְהַשְׁלִים צוּרַת נַפְשׁוֹ בְּהֶכְשֵׁר פְּעֻלּוֹתָיו וְשִׁפּוּר מַעֲשָׂיו (חינוך).

שבת פרק י"ט. יבמות פרקים ד-ה. קידושין כט. רמב"ם הל' מילה, ספר המצוות מצות עשה רט"ו. סמ"ג עשין כ"ח. סמ"ק סי' קנ"ז-קנ"ח-קנ"ט. יראים מצות עשה י"ט. יורה דעה סי' ר"ס.

פָּרָשַׁת וַיִּשְׁלַח יֵשׁ בָּהּ מִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה אַחַת

מִצְוָה ג

מִצְוַת גִּיד הַנָּשֶׁה (לֹא תַעֲשֶׂה א')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל גִּיד הַנָּשֶׁה, שֶׁנֶּאֱמַר (בראשית לב, לג) 'עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת גִּיד הַנָּשֶׁה', וְלֹא

משנה הלכות

ומן המצוה למצוץ אח"כ את המילה שיצא הדם ממקומות הרחוקים ולא יבוא לידי סכנה[יט]. 'מילה' גימ' 'פה' ולכן מוצצין בפה, ועם הכולל גימ' אלהי"ם, ועל כן מוצצים בפה להחליש כח הדינים הקשים[כ], ובמילת הערלה יש ב' דברים, ערלה ופריעה, וברית הלשון מכוון כנגד ברית המעור[כא], ולכן בברית הלשון ב' חומות, שפתים והשניים[כב]. זורקין הערלה בעפר[כג], ובבבל זורקין במים[כד]. 'מזבח' נוטריקון מ'ילה ז'מנה ב'יום ח'[כה]. מ'י י'עלה ל'נו ה'שמימה ר"ת 'מילה' וס"ת הוי"ה, מכאן אמרו רז"ל שמגעת עד כסא הכבוד הנקרא שמים[כו].

עכו"ם או מומר שמל. עכו"ם שמל לדעת השאילתות ועוד גדולי הפוסקים פסול אפי' בדיעבד, ויש ליזהר ברופא עכו"ם, ואפילו ישראל מחלל שבת בפרהסיא[כז].

ג) איזה גיד אסור מן התורה. גיד הנשה הם שני גידים, הפנימי סמוך לעצם

יח. ע"ע בר"ר יא, ו. **יט.** רמב"ם שם פ"ב ה"ב. שו"ע סי' רס"ד ס"ב-ג. **כ.** עיין בר"ר לג, ג: 'בכל מקום שנאמר 'אלהים' הוא מידת הדין'. וע"ע זוה"ק ח"ג יא. **כא.** ספר יצירה פ"א מ"ג: 'וברית יחיד מכוונת באמצע כמילת הלשון וכמילת מעור'. ועיין שם פ"ו מ"ד. **כב.** ספר הליקוטים להאריז"ל פר' לך לך ד"ה סוד המילה. וטעמי המצוות שם. **כג.** פרקי דר' אליעזר פכ"ט. ושו"ע סי' רס"ה ס"י. **כד.** טור שם בשם דברים שבין בני מזרח לבני מערב. **כה.** פי' הר"מ בוטריל לספר יצירה פ"ג. ועיין בניצוצי הזוהר (בזוה"ק ח"א צה.) בשם אור הלבנה. **כו.** ילקוט ראובני פר' לך לך אות קע"ה בשם ספר הבהיר. ובעל הטורים דברים ל, יב. **כז.** שו"ע שם סי' רס"ד ס"א.

נֶאֱמַר דְּ׳לֹא יֹאכְלוּ׳ הוּא עַל דֶּרֶךְ סִפּוּר, כְּלוֹמַר מִפְּנֵי שֶׁאֵרַע דָּבָר זֶה עִם הָאָב לָכֵן נִמְנָעִים הַבָּנִים, אֲלָא הוּא אַזְהָרַת הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ שֶׁלֹּא יֹאכְלוּהוּ.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁתִּהֵא רָמָז לְיִשְׂרָאֵל שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁיַּעַבְרוּ צָרוֹת רַבּוֹת בַּגָּלוּת מִיַּד הָעַמִּים וּמִיַּד בְּנֵי עֵשָׂו שֶׁיִּהְיוּ בְּטוּחִים שֶׁלֹּא יֹאבְדוּ, אֲלָא לְעוֹלָם יַעֲמֹד זַרְעָם וּשְׁמָם וְיָבֹא לָהֶם גּוֹאֵל וְיִגְאָלֵם מִיַּד צַר, וּבְזָכְרָם תָּמִיד עִנְיָן זֶה עַל יְדֵי הַמִּצְוָה שֶׁתִּהֵא לְזִכָּרוֹן יַעַמְדוּ בֶּאֱמוּנָתָם וְצִדְקָתָם לְעוֹלָם. וְרָמָז זֶה הוּא לְפִי שֶׁאוֹתוֹ מַלְאָךְ שֶׁנִּלְחַם עִם יַעֲקֹב אָבִינוּ שֶׁבָּא בְּקַבָּלָה[א] שֶׁהָיָה שָׂרוֹ שֶׁל עֵשָׂו רָצָה לְעָקְרוֹ לְיַעֲקֹב מִן הָעוֹלָם, וְלֹא יָכֹל לוֹ וּלְזַרְעוֹ וְצֶאֱצָאָיו בִּנְגִיעַת הַיָּרֵךְ. וְכֵן זֶרַע עֵשָׂו יְצֵאר לְזֶרַע יַעֲקֹב וּלְבַסּוֹף תִּהְיֶה לָהֶם תְּשׁוּעָה מֵהֶם, וּכְמוֹ שֶׁמָּצִינוּ בְּיַעֲקֹב אָבִינוּ שֶׁזָּרְחָה לוֹ הַשֶּׁמֶשׁ לִרְפוּאָתוֹ וְנוֹשַׁע מִן הַצַּעַר[ב], כֵּן יִזְרַח לָנוּ הַשֶּׁמֶשׁ שֶׁל מָשִׁיחַ וְיִרְפָּאֵנוּ מִצַּעֲרֵנוּ (עיין חינוך. ועיין מצודת דוד (רדב״ז) מצוה קצב). גַּם כִּי שְׁמָ״ה גִּידִים בָּאָדָם כְּנֶגֶד יְמוֹת הַחַמָּה, גִּיד נֶגֶד כָּל יוֹם[ג], וְגִיד הַנָּשֶׁה יוֹמוֹ תִּשְׁעָה בְּאָב[ד], וְכָל יוֹם יֵשׁ לוֹ

משנה הלכות

שעל הכף אסור מהתורה. והחיצון סמוך לבשר אסור ואין חייבין עליו[ה] (ועיין מה שכתבתי במשנה הלכות (ח״ג סי׳ ס״ח) פי׳ לרבינו הבעל הלכות גדולות). ונוהג בבהמה וחיה הטהורין, ואפילו בנבילות וטריפות שלהן ומוקדשין, בירך ימין ובירך שמאל[ו]. ואם עבר ואכל כזית ממנו או אכלו כולו אפילו אין בו כזית לוקה[ז]. ישראל קדושים ואסרו עליהם שמנו של גיד, ומדרבנן אסורים גם הקנוקנות פי׳ הם גידין הדקים המתפשטים בירך[ח].

במינים שונים. בשליל הרמב״ן סבירא ליה דאינו נוהג, ודעת הרמב״ם והחינוך ותוספות והרשב״א דנוהג. עיין רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות (פ״ח ה״ה). ובבית יוסף ביורה דעה (סי׳ ס״ה), ובכרתי ופלתי ובשולחן ערוך ואחרונים שם[ט]. ונוהג בכוי[י], ועיין בשו״ת הרדב״ז (ח״א סי׳ ע״א).

ספיקות בדיניו. גיד הנשה דעת הרמב״ם דמותר בהנאה[יא], ותוספות ורבינו יונה סבירא להו דאסור, ועיין בטור שולחן

א. עיין בר״ר עז, ג. **ב.** עיין בר״ר עח, ה. **ג.** עיין מכות כג: **ד.** זוה״ק ח״א קע: **ג) ה.** רמב״ם הל׳ מאכלות אסורות פ״ח ה״א. ובשו״ע יו״ד סי׳ ס״ה ס״ח. **ו.** רמב״ם שם ה״א. שו״ע שם ס״ה. **ז.** רמב״ם שם ה״ב. **ח.** רמב״ם שם ה״א. יו״ד סי׳ ס״ח סעיף ח. **ט.** יו״ד שם ס״ז. ועיין מנחת חינוך. **י.** יו״ד שם ס״ו. **יא.** שם הי״ד.

מַלְאָךְ אֶחָד, וְתִשְׁעָה בְּאָב הוּא כְּנֶגֶד סַמָּאֵ"ל שָׂרוֹ שֶׁל עֵשָׂוֹ[יב], וְלָכֵן נֶחֶרְבוּ ב' מִקְדָּשׁוֹת בּוֹ בַּיּוֹם (עיין שפתי כהן (צפת) בראשית לב, לג). גַּם רָמַז בּוֹ ד' צוֹמוֹת הַיְנוּ 'עַל כֵּן לֹא יֹאכְלוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל', כְּלוֹמַר אֶלָּא מִתְעַנִּין, 'אֶת' לְמַפְרֵעַ תִּ'שְׁעָה אָ'ב, 'גִּיד' רָאשֵׁי תֵּבוֹת ג' דְּ'תִשְׁרֵי י' בְּטֵבֵת, 'גִּיד' בְּגִימַטְרִיָּא י"ז בְּתַמּוּז, וְרֶמֶז לְמַה שֶּׁאָמְרוּ[יג] כָּל הָאוֹכֵל בְּתִשְׁעָה בְּאָב כְּאִלּוּ אוֹכֵל גִּיד הַנָּשֶׁה (שפתי כהן שם).

חוֹלִין פז. רמב"ם הל' מאכלות אסורות פ"ח. ספר המצוות לֹא תעשה קפ"ג. סמ"ג לאוין קל"ט. סמ"ק סי' ר"ג. יראים קמ"ז. ריאקנטי לֹא תעשה א'. מאה שערים (על המצוות) שער ע"ד.

פָּרָשַׁת בֹּא יֵשׁ בָּהּ ט' מִצְוֹת עֲשֵׂה וְי"א לֹא תַעֲשֶׂה

מִצְוָה ד

מִצְוַת קִדּוּשׁ הַחֹדֶשׁ (מִצְוֹת עֲשֵׂה ג')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לְבֵית דִּין הַגָּדוֹל בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל לְקַדֵּשׁ חֳדָשִׁים וּלְעַבֵּר שָׁנִים, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, ב) 'הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים',

משנה הלכות

ערוך[יד]. עוף שיש לו כף עגול כבהמה גיד הנשה שלו אסור, ואין צריך לבדוק אחריה[טו], ובהמה שיש לה כף ארוך גם כן אסור ואין לוקה עליה[טז]. דעת הרשב"א דגם באדם נוהג איסור גיד הנשה, וכן כתב בפרי חדש[יז], ועיין שער המלך הל' מאכלות אסורות (פ"ח), ובמנחת חינוך מצות גיד הנשה. ונוהגת המצוה בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

ד) קידוש החודש בבית דין. קידוש החודש הוא על פי שני עדים שבאו לפני בית דין סמוכין בארץ ישראל ואמרו שראו את הלבנה בחידושה, וחקרו ודרשו בעדותן וחישבו הבית דין וראויה היתה לראות על פי החשבון[א], מקבלין אותן ויאמר האב בית דין מקודש[ב]. ואין הקידוש אלא למצוה ולא לעכב, דהעיקר העדים והחשבון והסכמת הבית דין[ג].

יב. עיין זוה"ק שם. ושם קע. 'שרו של עשו היה, ואיהו סמאל'. **יג.** ילקוט ראובני פר' וישלח אות ק. **יד.** יו"ד סי' ס"ה סעיף ו. **טו.** רמב"ם שם ה"ד, יו"ד שם ס"ה. **טז.** רמב"ם שם ה"ד. **יז.** יו"ד סי' ע"ט ס"ו. **ד) א.** רמב"ם הל' קידוש החודש פ"א ה"ה-ו. **ב.** רמב"ם שם פ"ב ה"ח. **ג.** רמב"ן בספר המצוות מצוה קי"ג, ועיין מנחת חינוך.

כְּלוֹמַר כְּשֶׁתִּרְאוּ חֲדוּשָׁהּ שֶׁל לְבָנָה וְתִהְיֶה רְאוּיָה לֵרָאוֹת עַל פִּי הַחֶשְׁבּוֹן הַמְקֻבָּל תִּקְבְּעוּ לָכֶם רֹאשׁ חֹדֶשׁ. וְרַבֵּנוּ הַבַּעַל הֲלָכוֹת גְּדוֹלוֹת וְהָרַמְבַּ"ן חִשְׁבוּ עִבּוּר שָׁנִים לְמִצְוָה בִּפְנֵי עַצְמָהּ. וּמִדִּבְרֵי סוֹפְרִים לְקַדֵּשׁ הַלְּבָנָה.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כְּדֵי שֶׁיַּעֲשׂוּ יִשְׂרָאֵל מוֹעֲדֵי ה' בִּזְמַנָּן, שֶׁהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ צִוָּה לַעֲשׂוֹת פֶּסַח בִּזְמַן שֶׁהַתְּבוּאָה בָּאָבִיב כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (דברים טז, א) 'שָׁמוֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב וְעָשִׂיתָ פֶּסַח לַה'', וְחַג הַסֻּכּוֹת בִּזְמַן הָאָסִיף כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (שמות לד, כב) 'וְחַג הָאָסִיף תְּקוּפַת הַשָּׁנָה', וְאִלּוּלֵי עִבּוּר שָׁנִים יָבוֹאוּ הַמּוֹעֲדִים שֶׁלֹּא בִּזְמַנִּים אֵלּוּ, לְפִי שֶׁיִּשְׂרָאֵל מְחַשְּׁבִין הַמּוֹעֲדִים וְחָדְשֵׁיהֶם לִימוֹת שְׁנוֹת הַלְּבָנָה שֶׁהֵם שנ"ד יוֹם וְה' שָׁעוֹת

משנה הלכות

לא ראו בזמנה. אין מקדשין אלא כשנראה הלבנה בזמנה[ד]. לא קידשו ביום ל' מעובר ממילא[ה]. נחקרו העדים ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשכה הרי זה מעובר[ו]. בית דין שראו הלבנה ביום מקדשין על פי עצמן, ואם ראו בלילה מרבין על הבית דין ועומדים שנים ומעידין בפניהם ומקדשין[ז]. לא באו עדים ועיברו את החודש ואחר זמן באו עדים אפילו בסוף חודש שראו הלבנה בזמנה מאימין עליהם ומשתדלין שלא יעידו, ואם עמדו בעדותן חוזרים ומונים מיום שלשים[ח].

חילול שבת. על ניסן ועל תשרי מחללין העדים את השבת. וכשהיה בית המקדש קיים מחללין אף על כולם משום הקרבן מוסף שבכל ראש חודש[ט].

קביעות החודש בחוץ לארץ. גדול הבית דין שנסמך בארץ ישראל והלך לחוץ לארץ ולא הניח כמותו בארץ ישראל מקדש חדשים בחוץ לארץ, ואם נודע שנעשה בארץ ישראל גדול כמותו הרי זה נאסר לקבוע בחוץ לארץ, ואם קבע אינו כלום[י].

בטעות. בית דין שטעו או הטעו אותן, וקידשו החודש בין בשוגג בין במזיד מה שעשו עשו דכתיב 'אתם' אפילו שוגגין אפילו מזידין[יא].

דיני העדות. בקידוש החודש לא בעינן עדות שאתה יכול להזימם[יב]. ומיהו בעי עדים כשרים כבכל התורה, וקרובים ואפילו פסולי עדות דרבנן פסולין[יג]. וצריכין דרישה וחקירה.

ד. מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם פ"ב ה"ח ופ"ג ה"א, ועיין מנחת חינוך. **ו.** רמב"ם שם פ"ב ה"ח. **ז.** שם ה"ט. **ח.** שם פ"ג הט"ו וט"ז. **ט.** שם פ"ג ה"ב. **י.** שם פ"א ה"ח. **יא.** שם פ"ב ה"י. **יב.** מנחת חינוך. ועיין מה שכתבנו בשו"ת משנה הלכות ח"ג סי' נ"ב-נג. **יג.** רמב"ם פ"ב ה"א.

וְתתע״ו חֲלָקִים, וְהוּא חֲסֵרָה מִשְּׁנַת הַחַמָּה עֲשָׂרָה יָמִים וְכ״א שָׁעוֹת וְר״ד חֲלָקִים, וּבְשׁוּל הַפֵּרוֹת הוּא בְּכֹחָהּ שֶׁל חַמָּה. וְנִתְקַן הַדָּבָר לְהֵעָשׂוֹת בְּגִדּוּלֵי הַדּוֹר בְּסָמוּכִין דַּוְקָא (חינוך). וְעַכְשָׁיו בַּעֲוֹנוֹתֵינוּ הָרַבִּים שֶׁאֵין לָנוּ סָמוּכִין, אָנוּ סוֹמְכִין עַל רַבִּי הִלֵּל הַנָּשִׂיא בֶּן בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה הַנָּשִׂיא שֶׁתִּקֵּן לָנוּ חֶשְׁבּוֹן הָעִבּוּר, וְהוּא קִדֵּשׁ חֳדָשִׁים הָעֲתִידִים עַד בִּיאַת גּוֹאֵל בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ (פועל צדק (לבעל הש״ך) עשין ג)[יד]. וּמַה שֶּׁאֲנַחְנוּ מְבָרְכִין הַחֹדֶשׁ אֵין זֶה קִדּוּשׁ, אֲבָל מִצְוָה זוֹ תִּקְּנוּהָ הָרִאשׁוֹנִים לְהוֹדִיעַ לָעוֹלָם רֹאשׁ חֹדֶשׁ וּלְהַזְהִיר בּוֹ. גַּם כִּי חִדּוּשׁ הַלְּבָנָה רָמְזוּ לְיִשְׂרָאֵל בַּגְּלוּת שֶׁעֲתִידִים לְהִתְחַדֵּשׁ כְּמוֹתָהּ, וְזֶה שֶׁאָנוּ אוֹמְרִים[טו] 'שֶׁהֵם עֲתִידִים לְהִתְחַדֵּשׁ' כְּלוֹמַר שֶׁיִּתְחַדְּשׁוּ מִגְּלוּת לִגְאֻלָּה (עין סנהדרין מב. וברש״י ד״ה עטרת)[טז].

ר״ה יח. סנהדרין יא. רמב״ם הל׳ קידוש החודש פ״א ופ״ד, ספר המצוות מצות עשה קצ״ג [ול״ת קנ״ג], סמ״ג עשין מ״ז מ״ז, יראים ק״ג, אורח חיים סי׳ תכ״ב.

משנה הלכות

עיבור שנים. לעבר שנים בשעת הגמר צריכים להיות בית דין של שבעה[יז] וג׳ ראשונים לדברי הכל אסורים להיות קרובים זה לזה ואפשר כל הז׳[יח]. ואין מעברין אלא אדר[יט], ורק בסמוך לו ובשעת הדחק מותר מראש השנה[כ], ואין מעברין יום ל׳ באדר[כא]. ואין מעברין אלא ביום[כב], אין מעברין בשנת השמיטה[כג]. ועל אלו דברים מעברין את השנה על התקופה ועל האביב ועל פירות האילן ועוד[כד]. ואין מעברין על סימן אחד מאלו אלא ב׳ או יותר[כה]. ובית דין כותבין אגרות לכל המקומות הרחוקים הוספנו על שנה זו כ״ט יום או ל׳ יום[כו].

יד. ועיין חינוך ד״ה ואם תשאל. וריטב״א ר״ה יח. **טו.** בקידוש לבנה. **טז.** ועיין טעמי מצות (לר״מ הבבלי) מצות עשה ב. **יז.** שם פ״ד ה״י. **יח.** רמב״ם הל׳ עדות פט״ז ה״ה, ובכסף משנה ולחם משנה שם. **יט.** רמב״ם הל׳ קידוש החודש פ״ד ה״א. **כ.** שם הי״ג. **כא.** שם הי״ד. **כב.** שם הי״ב. **כג.** שם הט״ו, ועיין גם שם הט״ז, ובהשגת הרמ״ה שם. **כד.** שם ה״ב. **כה.** שם בהשגת הרמ״ה ועיין מנחת חינוך. **כו.** שם הי״ז.

מִצְוָה ה

מִצְוַת הַקְרָבַת קָרְבַּן פֶּסַח (מִצְוַת עֲשֵׂה ד')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא אֶת יִשְׂרָאֵל שֶׁיַּעֲשׂוּ קָרְבַּן פֶּסַח בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר בְּנִיסָן בֵּין הָעַרְבַּיִם, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, ו) **'וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם'. וְכָתַב הָרַמְבַּ"ן** (שם) **שֶׁ'בֵּין הָעַרְבָּיִם' הֵם אוֹתָן שָׁעוֹת שֶׁבֵּין עֲרִיבַת יוֹם שֶׁהוּא בְּתְחִלַּת שֶׁבַע, לַעֲרִיבַת הַלַּיְלָה שֶׁהוּא בְּתְחִלַּת הַלַּיְלָה.**

מִשָּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לְהַזְכִּיר נִסִּי ה' וּלְפָרְסֵם לְבָנֵינוּ אֲשֶׁר פָּסַח הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא עַל בָּתֵּי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּנָגְפּוֹ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת בָּתֵּינוּ הִצִּיל[א],

משנה הלכות

ה) אופן קיומו. קיום המצוה, שמתקבצים אנשים מישראל לחבורות, ולוקחין שה או עז תמים זכר בן שנה, ומונין עליו עד כזית לכל אחד, ושוחטין אותו בעזרה, וצולין אותו, ולערב אוכלין אותו בין כולם, אחר מאכלם, שמצותו לאכול על השובע[ב]. נשחט אחר תמיד של בין הערבים וקטורת והטבת הנרות[ג], ונשחט בג' כתות בעזרה ולא יפחות כת מל' בני אדם[ד], ובחמישים בני אדם יכול לשחוט[ה]. שחטו על יחיד כשר[ו], שחטו שלא למנויו פסול[ז]. הדם טעון שפיכה אחת במזרק כנגד היסוד[ח], ומקטירין אימוריו[ט], ואם לא הקטיר קיים המצוה[י]. והלויים אומרים הלל בעת הקרבתו[יא], וטעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה כתמיד[יב].

שבת, טומאה, ומילה. קרבן פסח דוחה את השבת[יג], ודוחה את הטומאה אם היו רוב קהל או הכהנים טמאים[יד]. יחיד טמא נדחה לפסח שני[טו]. היה בדרך רחוקה פטור ממצוה זו[טז]. מילת בניו ועבדיו מעכבתו מלשחוט הפסח[יז].

אישים החייבים. נשים ועבדים מחויבים בפסח ראשון[יח], וקטנים יש מחלוקת בפוסקים[יט] אי מחויבים מדאורייתא דכתיב (שמות יב, ג) 'שה לבית אבות'. קטן שאכל בראשון ונתגדל בין ראשון לשני פטור מפסח שני[כ].

חיובו. ונוהג בזמן הבית בארץ ובחוץ לארץ (ויש חולקין בחוץ לארץ[כא]). עבר ולא

ה) א. ע"פ שמות יב, כז. **ב.** חינוך. **ג.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ה"ד. **ד.** שם ה"ט. **ה.** שם ה"י. **ו.** שם פ"ב ה"ב. **ז.** שם ה"ה. **ח.** שם פ"א ה"ו. **ט.** שם. **י.** שם ה"ז. **יא.** שם ה"א. **יב.** מנחת חינוך אות א' ע"פ פסחים צו. **יג.** רמב"ם שם פ"א הט"ז וי"ח. **יד.** שם פ"ז ה"א. **טו.** שם פ"ה ה"א. **טז.** שם. **יז.** שם ה"ה. **יח.** שם פ"א ה"א, ומנחת חינוך אות ז. **יט.** עין רמב"ם שם פ"ב ה"ד, ובכמה מקומות שם. ועיין מנחת חינוך אות ב. **כ.** רמב"ם שם פ"ה ה"ז. **כא.** עיין תוס' פסחים ג: ד"ה מאליה. ועיין צל"ח שם, ומנחת חינוך כאן.

וְיִזְכְּרוּ לְעוֹלָם הַנִּסִּים שֶׁעָשָׂה לָנוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ בִּיצִיאַת מִצְרַיִם (חינוך). גַּם כִּי מַזַּל טָלֶה בְּכוֹר הַמַּזָּלוֹת הוּא בְּחֹדֶשׁ נִיסָן בְּכֹחוֹ הַגָּדוֹל, לָכֵן צִוָּה לִשְׁחֹט טָלֶה וְלֶאֱכֹל אוֹתוֹ וּלְהוֹדִיעַ שֶׁלֹּא בְּכֹחַ הַמַּזָּל יָצָאנוּ מִשָּׁם אֶלָּא בְּגְזֵרַת ה' (רמב"ן שמות יב, ג). גַּם כִּי הָיוּ הַמִּצְרִים עוֹבְדִים אוֹתוֹ, וְהוֹדִיעַ לִשְׁחֹט אֱלֹהֵיהֶם לְעֵינֵיהֶם וְחָפְרוּ כָּל הַבּוֹטְחִים בּוֹ, וְכָכָה יִהְיֶה בַּגְּאֻלָּה הָעֲתִידָה בִּמְהֵרָה בְיָמֵינוּ (עיר מקלט (לידא) פר' בא מצוה ה-ו. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ג). גַּם כִּי יִשְׂרָאֵל נִמְשְׁלוּ לְשֶׂה כְּמוֹ שֶׁכָּתוּב (ירמיה נ, יז) 'שֶׂה פְּזוּרָה יִשְׂרָאֵל', עַל כֵּן יָבֹא שֶׂה וְיכַפֵּר עַל שֶׂה (מושב זקנים לבעלי התוס' שמות יב, ג).

פסחים סט. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"א ופ"י, ספר המצוות מצות עשה נ"ה, סמ"ג עשין רכ"ג, יראים ת"ח.

מִצְוָה ו

מִצְוַת אֲכִילַת הַפֶּסַח (מִצְוַת עֲשֵׂה ה')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לֶאֱכֹל בְּשַׂר הַפֶּסַח בְּלֵיל חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, ח) 'וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵשׁ'.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. לֶאֱכֹל אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵשׁ שֶׁרֵיחוֹ נוֹדֵף, לְפַרְסֵם בְּטוּל תּוֹעֲבַת מִצְרַיִם שֶׁנִּזְבַּח לְעֵינֵיהֶם וְנֹאכְלֵם, וּפְסִילֵי

משנה הלכות

עשה פסח במזיד, וגם לא עשה השני אפילו בשוגג חייב כרת[כב]. ואין בכל עשה שבתורה חיוב כרת אלא בקרבן פסח ומילה. ובשוגג אינו מביא קרבן חטאת, והוא מג' חטאות שבזדונן כרת ואין בשגגתן חטאת והם קרבן פסח ומגדף ומילה[כג].

ו) דרך האכילה. מצותו לאכול בליל ט"ו[א] ובחבורה[ב] ועל השובע[ג], ושיהיה צלי אש[ד], ואם רבו האוכלים מביאים קרבן אחר ושוחטין אותו בערב פסח והוא נקרא שלמי חגיגה[ה], ואוכל ממנו תחילה[ו]. אכל כזית יצא ידי חובתו[ז]. וטעון הלל באכילתו[ח]. מצוה

כב. רמב"ם שם פ"ה ה"א-ב. **כג.** עיין שם פ"א ה"ב, וראה בחינוך כאן. **ו) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח ה"א. **ב.** שם פ"ט ה"א. **ג.** שם פ"ח ה"ג. **ד.** שם ה"ד. **ה.** שם ה"ג, ופ"י הי"ב. ועיין פסחים ע. **ו.** רמב"ם שם פ"ח ה"ג, והל' חמץ ומצה פ"ח ה"ז. **ז.** מנחת חינוך. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ח ה"ט, והל' קרבן פסח פ"ב הי"ד, ופ"ח ה"ג. **ח.** רמב"ם הל' קרבן פסח שם הט"ו, ופ"י הט"ו.

אֱלֹהֵיהֶם תִּשְׂרְפוּן בָּאֵשׁ[ט] (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצוה ג), וְשִׁפְלוּת הַשַּׂר שֶׁלָּהֶם שֶׁהוּא הָרִאשׁוֹן מִשִּׁבְעִים שָׂרִים, וּבִשְׁחִיטַת וְצִלְיַת וַאֲכִילַת הַטָּלֶה לְהַכְנִיעַ מַעֲרֶכֶת שֶׁלָּהֶם שֶׁהוּא טָלֶה, וְנַעֲשֶׂה מִשְׁפָּט בֵּאלֹהֵיהֶם, וּלְהוֹדִיעַ כִּי ה' הוּא אֱלֹקִים אֵין עוֹד מִלְבַדּוֹ, וּבָזֶה נִתְבַּטְּלוּ מַחֲשָׁבוֹת זָרוֹת (רמב"ן שמות יב, ג. ורבינו בחיי שמות שם ז)`. וּבַזֹּהַר (ח"ב מא:) 'וְעָצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ' (שמות שם מו), אַתֶּם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ אֲבָל כְּלָבִים יִשְׁבְּרוּ בוֹ, שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מַנִּיחִין הָעֲצָמוֹת וְזוֹרְקִין אוֹתָן בַּשְּׁוָקִים, וְהָיוּ בָּאִים עַכּוּ"ם וְלָקְחוּ הָעֲצָמוֹת וְהִטְמִינוּם בָּאָרֶץ כָּל כָּךְ שֶׁאִי אֶפְשָׁר לַכְּלָבִים לִטְּלָם מִשָּׁם, וְזֶהוּ בִּטּוּל עַכּוּ"ם מַמָּשׁ עַל יְדֵי עַכּוּ"ם,

משנה הלכות

לאכלו על מצות ומרורים[יא], ואם אין לו אינו מעכב[יב].

שלא כדרך אכילה. אכל שלא כדרך אכילתן ספק אם יצא ידי חובתו[יג]. אכלו אכילה גסה אם קץ במזונו לא יצא, ואם לאו יצא[יד]. כרכו בסיב או עירב בו דבר מר לא יצא[טו]. אכלו חי לא יצא ועובר בעשה[טז].

זמנו. זמן אכילתו עד חצות, לתוספות[יז] הוא מדאורייתא, ולהרמב"ם[יח] מדרבנן, ומדאורייתא עד עלות השחר להרמב"ם ודעימיה[יט]. נרדמו בשינה כל החבורה אפילו בתחילת הלילה אין חוזרין ואוכלין אותו ופטורין מפסח שני[כ]. אין לו אלא חצי שיעור נחלקו האחרונים[כא] אי איכא מצוה לאכלו.

שאר פרטי דינים. אכל כזית בשר פסח עם כזית בשר חולין לא יצא, דרשות מבטל מצוה[כב]. נשבע שלא לאכול פסח לוקה ואוכל, ובקונם שלא לאכול חל הנדר[כג]. ונוהג בזכרים ונקבות בזמן הבית.

מרור. במצוה זו נכלל גם אכילת מרור לדעת כמה ראשונים, ואינה נמנית למצוה בפני עצמה כי הוא חלק מן הפסח[כד], ונאכל כל זמן שהפסח נאכל, ונאכל חי. אכלו כבוש מבושל ושלוק לא יצא[כה]. בלע מרור לא יצא דבעי טעם מרירות בפיו. ושיעור אכילתו בכזית[כו].

ט. ע"פ דברים ז, כה. **י.** ועיין מורה נבוכים ח"ג פמ"ו. **יא.** שם פ"ח ה"א. והל' חמץ ומצה פ"ז הי"ב **יב.** שם הל' קרבן פסח שם ה"ב. **יג.** עיין משנה למלך הל' יסודי התורה פ"ה ה"ח הובא במנחת חינוך אות א. **יד.** עיין במנחת חינוך שם מתוס' בנזיר כג. ד"ה פסח, ומהאחרונים. **טו.** מנחת חינוך שם. **טז.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח ה"ו. **יז.** פסחים קכ: ד"ה אמר רבא. **יח.** שם הט"ו. **יט.** שם. **כ.** רמב"ם שם. ובהל' חמץ ומצה פ"ח הי"ד (ומה שכתב שפטורים מפסח שני, אף שלא נזכר בשום מקום, לכאורה דבר פשוט הוא שהרי בזמן שחיטה וזריקה ראויים היו לאכול). **כא.** משנה למלך הל' חמץ ומצה פ"א ה"ז, מהרי"ט אלגאזי דף מ"א (הל' חלה סוף אות ב ד"ה והנה לפי), הובא במנחת חינוך אות א. **כב.** מנחת חינוך שם. **כג.** שם אות ב, רמב"ם הל' שבועות פ"ה הי"ד, ובהל' נדרים פ"ג ה"ו. **כד.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ז הי"ב. **כה.** שם הי"ג. **כו.** מנחת חינוך אות ב.

כִּי אֵין יִשְׂרָאֵל מְבַטֵּל עַכּוּ"ם שֶׁל עַכּוּ"ם, וְאֵין לְךָ בְּטוּל גָּדוֹל מִזֶּה, וּבָזֶה נִתְעַלָּה הָאֱמוּנָה עַל הַכֹּל (עיין עיר מקלט (לידא) פר' בא מצוה ז).

פסחים עו. קכ. מגילה כא. זבחים נז: רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח, ספר המצוות מצות עשה נ"ו, סמ"ג עשין רכ"ה, יראים ת"ח.

מִצְוָה ז

מִצְוַת נָא וּמְבֻשָּׁל (לֹא תַעֲשֶׂה ב')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מִבְּשַׂר הַפֶּסַח נָא וּמְבֻשָּׁל כִּי אִם צְלִי אֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, ט) 'אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל בַּמָּיִם', וּפֵרוּשׁ 'נָא' שֶׁהַבָּשָׂר הִתְחִיל בּוֹ מַעֲשֵׂה הָאוּר וְנִצְלָה מְעַט, וְלֹא רָאוּי עֲדַיִן לַאֲכִילַת אָדָם, וְזֶה נִקְרָא 'נָא'.

משנה הלכות

בדברי הזוהר. קצת צריך עיון בזוהר הנ"ל שהיו זורקים העצמות, שהרי נותר הם וטעונים שריפה, כמו שכתב הרמב"ם[כז].

ז) אופן צליית הקרבן. קיום המצוה, צולין אותו מקולס, פירוש ראשו על כרעיו ועל קרבו, בשיפוד של רימון שאינו מוציא מים[א], ואם אינו מקולס לא נפסל[ב]. ומותר למולחו מקודם לדעת התוספות[ג], ועיין בצל"ח ריש פרק כיצד צולין[ד]. לדעת הראב"ד[ה] מוציאין את הגיד הנשה לפני צלייתו, ולהרמב"ם[ו] צולין אותו עמו.

בישול הפוסל. צלאו ואחר כך בישלו או בישלו ואחר כך צלאו פסול ועובר עליו[ז]. בישלו בחמי טבריה אינו חייב משום בישול ועובר על עשה ד'צלי אש', צלאו אחר כך פסול[ח]. צלאו שלא על האש פסול, ועובר עליו[ט]. צלי קידר הוה כמבושל ופסול[י]. בישלו במים או במי פירות או בכל משקה פסול שנאמר (שמות יב, ט) 'ובשל מבושל' ריבה הכל[יא]. בישלו כמאכל בן דרוסאי מקרי מבושל כמו לענין בישול שבת, פחות מכאן נקרא חי, ואסור לצלאו עוד אף שלא נתבשל כמאכל בן דרוסאי מפני הלחלוחית שנתבשל בו, עיין כרתי ופלתי[יב]. אכלו נא ומבושל מבעוד יום פטור[יג].

כז. הל' קרבן פסח פ"י ה"ב. **ז) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח ה"י. **ב.** תוס' פסחים עד. ד"ה נחתך, ועיין מנחת חינוך. **ג.** תוס' שם ד"ה כבולעו. **ד.** ברש"י ד"ה שריא, ושם ע"ב ד"ה האי מולייתא. **ה.** הל' קרבן פסח פ"י ה"א. **ו.** שם. **ז.** רמב"ם שם פ"ח ה"ח. **ח.** שם ה"י, ועיין מנחת חינוך. **ט.** מנחת חינוך. **י.** רמב"ם שם ה"ח. **יא.** רמב"ם שם ה"ז. **יב.** סי' צ"ב בשם מוהר"י לאנדסופר והרא"ש, הובא במנחת חינוך. **יג.** רמב"ם שם ה"ד.

מִשֶּׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁנִּזְכַּר בִּשְׁחִיטָתוֹ[יד] לִזְכֹּר נִסִּי יְצִיאַת מִצְרַיִם. וּמַה שֶּׁנִּצְטַוִּינוּ לֶאֱכְלוֹ צָלִי דַּוְקָא לְפִי שֶׁכָּךְ הָרֶךְ בְּנֵי מְלָכִים וְשָׂרִים לֶאֱכֹל בְּשַׂר צָלִי שֶׁהוּא מַאֲכָל טוֹב וּמֻטְעָם, אֲבָל שְׁאָר הָעָם אֵינָם יְכוֹלִים לֶאֱכֹל מְעַט בָּשָׂר שֶׁתַּשִּׁיג יָדָם רַק מְבֻשָּׁל כְּדֵי לְמַלֵּא בִּטְנָם, וְאָנוּ שֶׁאוֹכְלִין הַפֶּסַח לְזִכָּרוֹן שֶׁיָּצָאנוּ לְחֵרוּת לִהְיוֹת מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ[טו] וַדַּאי רָאוּי לָנוּ לְהִתְנַהֵג בַּאֲכִילָתוֹ דֶּרֶךְ חֵרוּת וּשְׂרָרוּת. מִלְבַד שֶׁאֲכִילַת הַצָּלִי יוֹרֶה עַל הַחִפָּזוֹן שֶׁיָּצְאוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְשַׁהוֹת כְּדֵי לְבַשְּׁלוֹ בִּקְדֵרָה (חינוך. ועיין טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ב). **וְעַיֵּן מַה שֶּׁזָּכַרְנוּ לְעֵיל מִצְוָה ו.**

פסחים מא. רמב"ם הל' קרבן פסח פ"ח, והל' סנהדרין פי"ח ה"ג, ספר המצוות לא תעשה קנ"ה, ושם בשורש ט' ובהשגה להרמב"ן שם, סמ"ג לאוין שנ"א, יראים ת"ז.

מִצְוָה ח

שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר מֵהַפֶּסַח (לֹא תַעֲשֶׂה ג')

הַזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר כְּלוּם מִבְּשַׂר הַפֶּסַח לְמָחֳרָתוֹ שֶׁהוּא יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, י) **'לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר'.**

משנה הלכות

אכלו חי אי עובר. ולעיל כתבתי שאכלו חי עובר בעשה, ובאמת לא ברור לי הא מילתא, דהרי אמרו דבשר חי הוה שלא כדרך אכילתן (עיין תוס' פסחים כד: ד"ה פרט. ובגמ' ביצה כה. דיכול לאכול כזית חי. ובטור או"ח סי' שי"ח. ובשו"ע שם ס"ב. ועיין בירושלמי עירובין פ"ג ה"א. ובשו"ת מוהרי"א סי' קכ"ז). ובחידושי[טז] הארכתי בזה, וצריך עיון. והעובר ואוכל נא ומבושל אפילו שניהם כאחת אינו לוקה אלא אחת לדעת הרמב"ם[יז]. והרמב"ן[יח] והסמ"ג מנו אותן לשני לאוין נא, ומבושל, ולוקין על כל אחד ואחד, וראייתם הוא מכיון דכתיב 'לא תאכלו כי אם צלי אש' נא ומבושל למה לי, שמע מינה ללקות על כל אחד ואחד מן הפרטים[יט]. ונוהגת המצוה בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ח) על איזה חלקים מן הקרבן עובר. העובר והותיר כזית בשר הראוי לאכילה עובר על לאו זה[א] ולדעת קצת

יד. לעיל מצוה ה. **טו.** ע"פ שמות יט, ו. **טז.** פסחים עמ' שנא. **יז.** ספר המצוות שורש ט. ועיין הל' סנהדרין פי"י ה"ג. **יח.** בספר המצוות שם. **יט.** חינוך. **ח) א.** רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י הי"א, ועיין מנחת חינוך.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. מַה שֶּׁכָּתַבְנוּ בִּשְׁחִיטָתוֹ[ב] לְזִכֹּר נִסֵּי מִצְרַיִם, וְנִצְטַוִּינוּ שֶׁלֹּא לְהוֹתִיר כְּדֶרֶךְ הַמְּלָכִים וְשָׂרִים שֶׁאֵין צָרֶךְ לְהוֹתִיר מִן הַתַּבְשִׁילִין מִיּוֹם אֶל יוֹם, וְאִם יְוָתֵר יִשָּׂרֵף כְּדֶרֶךְ מַלְכֵי הָאָרֶץ, וְכָל זֶה לִזְכֹּר וְלִקְבַּע בַּלֵּב שֶׁבְּאוֹתוֹ זְמַן גְּאָלָנוּ הַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ מֵעַבְדוּת וְנַעֲשִׂינוּ בְּנֵי חוֹרִין וְזָכִינוּ לִמְלוּכָה וְלִגְדֻלָּה (חינוך). גַּם רָמְזוּ הָאוֹמֵר מַה נֹּאכַל לְמָחָר הֲרֵי זֶה מִקְטַנֵּי אֲמָנָה, שֶׁהוּא כְּמִסְתַּפֵּק בְּהַשֵּׁם יִתְבָּרַךְ אִם יִתֵּן לוֹ מָחָר מַה לֶּאֱכֹל (תורת העולה (רמ"א) ח"ג פנ"ג). גַּם רָמְזוּ שֶׁלֹּא לְהַנִּיחַ הַמִּצְוֹת לַעֲשׂוֹתָם לָעוֹלָם הַבָּא, 'וְהַנֹּתָר' שֶׁלֹּא יְקַיְּמוּ הַמִּצְוֹת 'בָּאֵשׁ' שֶׁל גֵּיהִנֹּם יִשָּׂרְפוּ (שפתי כהן (צפת) סוף פר' בא גימטריאות). גַּם לְדַעַת וּלְזָכְרוֹן שֶׁלֹּא נוֹתְרָה שׁוּם נְשָׁמָה לִבְכוֹרֵי מִצְרַיִם עַד הַבֹּקֶר, וְכֻלָּם מֵתוּ כְּשֶׁהִכָּה בְּכוֹר הָעֶלְיוֹן בַּחֲצִי הַלַּיְלָה, לְכָךְ 'לֹא תוֹתִירוּ' מִן הַבְּכוֹר (הַפֶּסַח) הַצָּלִי 'עַד בֹּקֶר' (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ג).

מכילתא פר' בא ו, רמב"ם הל' קרבן פסח פ"י, ספר המצוות לא תעשה קי"ז, סמ"ג לאוין שנ"ח, יראים תי"ג.

משנה הלכות

פוסקים[ג] עובר על ב' לאוין[ד]. אבל בעצמות וקרניים וגידין וטלפיים שאין ראויין לאכילה אינו עובר בלאו זה[ה]. ושמנו של גיד ושאר דברים האסורין דרבנן אינו עובר עליו דאנוס הוא על פי גזירת חז"ל[ו]. ודעת הרמב"ם[ז] דפסח נצלה עם גיד הנשה ואחר כך נוטלו, והראב"ד כתב 'בחיי ראשי אין איסור גדול מזה, ואם אזכה ואוכל פסח ויביא כזה הייתי חובטו בקרקע לפניו'. ואפשר בהא פליגי, דלהרמב"ם אין לעשות שמנו נותר, והראב"ד לא חייש ודו"ק, ועיין במנחת חינוך.

בני חבורה. כל בני החבורה עוברים על לאו זה[ח], יצאו מקצתם והניחו השאר אוכלים, אפשר דלא חל על היוצאים כיון דהניחו אחרים[ט].

אי לוקין. ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה, ועוד שניתק לעשה, שנאמר (שמות שם) 'והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו'[י]. ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות.

ב. עיין לעיל מצוה ה. **ג.** עיין יראים מצוה תי"ג. **ד.** עיין מנחת חינוך אות ג. **ה.** רמב"ם שם. **ו.** מנחת חינוך. **ז.** שם. **ח.** עיין פסחים סג: **ט.** כסף משנה שם פ"ט ה"ו, בשם הר"י קורקוס. **י.** רמב"ם שם פ"י הי"א, ועיין מנחת חינוך.

מִצְוָה ט

מִצְוַת תַּשְׁבִּיתוּ (מִצְוַת עֲשֵׂה ו')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לְהָסִיר כָּל חָמֵץ מִמִּשְׁכְּנוֹתֵינוּ בְּיוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר בְּנִיסָן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, טו) 'אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְׂאֹר', וּפֵרוּשׁוֹ 'הָרִאשׁוֹן' קֹדֶם לְפֶסַח שֶׁהוּא אַרְבָּעָה עָשָׂר בְּנִיסָן.

מִשֶּׁרִשֵּׁי הַמִּצְוָה. לְזָכֹר הַנִּסִּים כְּמוֹ שֶׁכָּתַבְנוּ לְעֵילּ[א]. גַּם רָמְזוּ חַכְמֵי הַמּוּסָר דְּהֶחָמֵץ וְהַשְּׂאוֹר רֶמֶז לַיֵּצֶר הָרָע, וְצִוָּה הַשֵּׁם לְהַרְחִיקוֹ מִבָּתֵּינוּ כָּל שִׁבְעַת יְמֵי הֶחָג, כְּלוֹמַר כָּל יְמֵי שְׁנוֹתֵינוּ שִׁבְעִים שָׁנָה[ב], לְהַזְכִּיר לָאָדָם כָּל יְמֵי חֶלְדּוֹ שֶׁיֵּלֵךְ בְּדֶרֶךְ טוֹבִים. גַּם הַשְּׂאוֹר מַגְבִּיהַּ אֶת הָעִסָּה וְהוּא סִימָן

משנה הלכות

ט) זמן קיום המצוה על ידי בדיקה. אור לארבעה עשר בודקין את החמץ לאור הנר[ג]. ואין קובעין מדרש בסוף יום י"ג, ואפילו חכם לא יתחיל לקרוא שמא ימשיך בזה וימנע מבדיקה[ד].

ענייני ביטול. וצריך לבטל בשעת הבדיקה ויחזור ויבטל בשעת הביעור[ה]. ונחלקו הפוסקים[ו] אי מהני ביטול לחמץ ידוע מהתורה.

המנהג להניח פתיתים. ונוהגין להשים עשר פירורין של חמץ וקובצין אותן אחר הבדיקה[ז], ויש להזהיר ההמון שסוברים שזה הוא עיקר המצוה וסומכין על זה ואינם בודקים כל הבית ועושין ברכה לבטלה ואינם מקיימין המצוה. גם יש להזהיר להשים הפירורין מכורך בנייר שלא יפרר פירורין על הארץ. ומי שידיו רותתות יותר טוב שלגמרי לא להשים פירורין[ח]. ומדברי סופרים להוציא מכל גבולו ולבערו בשריפה, או מפרר וזרה לרוח, או מטיל לים[ט].

על איזה חמץ עובר. אין לו חמץ אין חיוב לקנות כדי להשבית[י]. חמץ של אחרים ושל גבוה אינו עובר עליו[יא]. וכן אפחות מכזית אינו עובר[יב].

ט) א. חינוך. ועיין לעיל מצוה ה. **ב.** יום לעשר שנים. **ג.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ב ה"ג, או"ח סי' תל"א ס"א. **ד.** רמב"ם שם, או"ח שם ס"ב. **ה.** רא"ש פסחים פרק א סי' ט. או"ח סי' תל"ד ס"ב. **ו.** רמב"ם פ"ב ה"ב [כפי גירסת הדפוסים הישנים] כל בו. ועיין חידושי משנה הלכות לפסחים מו. **ז.** או"ח סי' תל"ב ס"ב בהגה. **ח.** עיין בט"ז. **ט.** רמב"ם שם פ"ג הי"א. או"ח סי' תמ"ה ס"א. **י.** מנחת חינוך. **יא.** רמב"ם שם פ"ד ה"ב [לענין בל יראה ובל ימצא, ועיין מנחת חינוך בשם שאגת אריה סי' ע"ח ופ"ג]. **יב.** מנחת חינוך ע"פ שאגת אריה סי' פ"א.

גַּאֲוָה, וְצִוָּה לְהִתְרַחֵק מִמִּדָּה הַמְגֻנָּה מְאֹד בְּעֵינָיו יִתְבָּרַךְ, וְדָוִד הַמֶּלֶךְ אָמַר (תהלים קא, ה) 'גְּבַהּ עֵינַיִם וְגו' אֹתוֹ לֹא אוּכָל', וְאָמַר הֶחָכָם מִי יִרְאֶה הַשֶּׁמֶשׁ קֻדּוֹ וְלֹא יֵלֵךְ מִגַּאֲוָתוֹ שָׁחוֹחַ, בַּאֲרָזִים נָפְלָה שַׁלְהֶבֶת וְיִבְטַח בְּחוֹחַ, כּוֹכְבֵי שָׁמַיִם יָנוּעַ וְיַקָּוֶה אֶל מָנוֹחַ' (פועל צדק (לבעל הש"ך) עשין ז). גַּם אָמְרוּ כִּי 'חָמֵץ' גִּימַטְרִיָּא 'פְּגִימָה' שֶׁהוּא פּוֹגֵם הַגּוּף בַּאֲכִילָה וְאֶת הַנְּשָׁמָה אֲפִלּוּ בְּהִרְהוּר, וְלָכֵן הִזְהִיר 'כַּל יֵרָאֶה' וּ'כַל יִמָּצֵא', כִּי הָעַיִן רוֹאָה וְהַלֵּב חוֹמֵד וּכְלֵי מַעֲשָׂיו גּוֹמְרִים[יג], וְהָעוֹבֵר כְּאִלּוּ עוֹבֵד עַכּוּ"ם[יד]

(עיר מקלט (לידא) פר' בא מצוה ט).

פסחים ה. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ב, ספר המצוות עשין קנ"ו, סמ"ג עשין ל"ט, סמ"ק סי' צ"ה, יראים סי' ק"ה, טור שולחן ערוך אורח חיים מסי' תל"א עד תמ"א.

משנה הלכות

כמה פרטי דינים. הביטול צריך להיות בפה ושיבין מה שהוא אומר[טו]. המפליג בספינה או למקום אחר קודם שלשים יום, והמוכר או השוכר בית בי"ג על מי לבדוק וכיצד יעשו עיין בשולחן ערוך[טז]. ההולכים מביתם בתוך שלשים יום לחג צריכים בדיקה[יז], ויש להזהיר על זה העולם שנוסעים ליום טוב למלונות וכיוצא בזה. ואין לברך על הבדיקה שלא בזמנה כיון דהוא מחלוקת הפוסקים[יח].

העובר. והעובר ולא השבית ביטל עשה זו ואם יש לו חמץ במשכנותיו עובר גם על לא תעשה ד'לא ימצא'[יט], ואם רואה גם על 'לא יראה'[כ], ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה[כא]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יג. עיין רש"י במדבר טו, לט. **יד.** ראה גם בזוה"ק ח"ב קפב. **טו.** או"ח סי' תל"ד ס"ב. **טז.** סי' תל"ו. **יז.** שם. **יח.** שם ס"א בהג"ה. **יט.** חינוך. **כ.** חינוך מצוה כ, וכסף משנה פ"א ה"ג. **כא.** חינוך כאן.

מִצְוָה י

מִצְוַת אֲכִילַת מַצָּה (מִצְוַת עֲשֵׂה ז')

צִוָּה הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל לֶאֱכֹל מַצָּה בְּלֵיל חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, יח) 'בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת', וּפֵרוּשׁוֹ לֵיל חֲמִשָּׁה עָשָׂר בְּנִיסָן.

מִשְׁרְשֵׁי הַמִּצְוָה. כִּי עֲבָדִים הָיִינוּ לְפַרְעֹה בְּמִצְרַיִם, וַיְמָאֵן לְשַׁלְּחֵנוּ עַד שֶׁנִּגְלָה מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וְהִלְקָה אוֹתָם בַּעֲשָׂרָה מַכּוֹת וַיְגָרֵשׁ כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם, וַתֶּחֱזַק מִצְרַיִם עַל הָעָם לְמַהֵר לְשַׁלְּחָם[א], וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם צֵדָה לֹא עָשׂוּ לָהֶם, וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק

משנה הלכות

י) מצוה בפני עצמה. מצות מצה נוהגת בין שיש שם פסח או אין שם פסח[ב].

באיזו מצה יוצאין. באה מחיטין, שעורין, כוסמין, שיבולת שועל, שיפון, ולא ממינים אחרים[ג]. וצריך שמירה לשם מצה דכתיב 'ושמרתם את המצות'[ד], לקצת פוסקים משעת קצירה[ה], ולקצת פוסקים משעת טחינה[ו], ויש להחמיר במצוה דאורייתא. ואין ללוש אלא במים שלנו, לשה במים חמים אסור[ז] ואפילו כהנים דזרוזי משום לא פלוג[ח]. האפיה ג"כ צריכה להיות לשמה, וכן הלישה והעריכה והטחינה ואפילו נתינת המים, וכל הפעולות בה צריכין להיות לשמה[ט]. קטן פסול לשום מלאכה באפיית מצות ואפילו לנקוב המצות[י]. מצה של נכרי ממלא כריסו ממנה ואינו יוצא ידי חובתו[יא]. וכן מצה שנאפה ממחללי שבת בפרהסיא שדינו כגוי גמור לכל דבריהם אינו יוצא בה ידי חובת מצה. שני חצאי זיתים משני מינין מצטרפין[יב]. מצה עשירה שנילושה בביצים או מי פירות אינו יוצא ידי חובתו[יג], ולהרמב"ם[יד] נילושה במי פירות יוצא ידי חובתו. ויש להרחיק שלא לאכלה כלל[טו]. מצה מבושלת אינו יוצא ידי חובתו דבעינן טעם מצה, שרויה במים יוצא בה[טז]. מצה גזולה אינו יוצא ידי חובתו[יז]. של איסורי הנאה אינו יוצא ידי חובתו[יח]. וצריך עיון במי שהיה חולה

י) א. עיין שמות יב, לג **ב.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ו ה"א. **ג.** שם ה"ד, שו"ע או"ח סי' תנ"ג ס"א. **ד.** רמב"ם שם פ"ה ה"ח. שו"ע או"ח שם ס"ג. **ה.** רי"ף פסחים דף מ. **ו.** רא"ש שם. **ז.** רמב"ם שם פ"ה הי"א. או"ח סי' תנ"ה ס"א. **ח.** ירושלמי פסחים פ"ב ה"ז. **ט.** טור או"ח סי' ת"ס. **י.** עיין מגן אברהם סי' ת"ס בתחלת הסימן, וחוק יעקב שם סק"ג. **יא.** טור או"ח שם. **יב.** מנחת חינוך ע"פ ר"ן פסחים לט. ומאירי. **יג.** או"ח סי' תס"ב ס"א. **יד.** שם פ"ו ה"ה. **טו.** רמ"א שם ס"ד. **טז.** רמב"ם שם פ"ו ה"ו. או"ח סי' תס"א ס"ד. **יז.** רמב"ם שם ה"ז. או"ח סי' תנ"ד ס"ד. **יח.** רמב"ם שם.

עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ[יט], וַיִּשָּׂא הָעָם אֶת בְּצֵקוֹ טֶרֶם יֶחְמָץ, מִשְׁאֲרֹתָם צְרֻרֹת בְּשִׂמְלֹתָם[כ] (עיין חינוך מצוה יא. וטעמי מצות (לר"מ הבבלי) מצות עשה ו). גַּם כִּי מַצָּה הוּא הַפֶּה מֵחָמֵץ, שֶׁהוּא מוֹרֶה לַעֲנִיּוּת (עיין לעיל מצוה ט). וּבַזֹּהַר הַקָּדוֹשׁ (ח"ב קפג:) מָשָׁל לְמַלְכָּא דַּהֲוָה לֵהּ בַּר יְחִידָאָה וַחֲלַשׁ, בְּקֵשׁ לְמֵיכַל, אָמְרוּ לוֹ יֹאכַל אַסְוָתָא דְּא, וְעַד דְּמֵיכַל אַסְוָתָא דָּא לָא אִתְחֲזֵי לְהוֹן מֵיכְלָא אַחֲרָא, כֵּיוָן דַּאֲכִיל אָמַר מִכָּאן וּלְהָלְאָה יֹאכַל כָּל מַה דְּאִיהוּ תָּאֵב וְלָא יָכוֹל לְזַוְּקָא לֵהּ. וְהָכָא נַמִּי מַצָּה שֶׁהוּא אַסְוָתָא וּרְפוּאָה לֵידַע בְּסוֹד ה' וְלִהְיוֹת חָסִיד וְעָנָו, מִכָּאן וְאֵילָךְ מֻתָּר בְּחָמֵץ.

פסחים קכ. רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"ד, ספר המצוות עשין קנ"ח, סמ"ג עשין מ', סמ"ק רי"ט, יראים ק"ה, שו"ע אורח חיים סי' תע"א.

משנה הלכות

שיש בו סכנה שמותר לאכול אי יוצא ידי חובתו[כא].

זמן אפייתה. מצה ישנה אינו יוצא ידי חובתו, ואם עשאה לשם חג יצא[כב]. ולדעת רש"י[כג] ועוד צריך לאפותה דוקא אחר חצות בזמן שחיטת הפסח, ואפילו בדיעבד לא יצא אם אפה קודם[כד].

דיני אכילתה. אין מולחין המצות לפסח[כה]. שיעור אכילתה בכזית. ואוכלין אותה קודם חצות, ויש לאכול האפיקומן קודם חצות, על כל פנים בלילה הראשון[כו]. האוכל מצה ערב פסח כאילו בא על ארוסתו בבית חמיו[כז]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

יט. עיין שם, לט. **כ.** עיין שם, לד. **כא.** מנחת חינוך. **כב.** מנחת חינוך. **כג.** מובא באור זרוע ח"ב סי' רנ. **כד.** עיין אור זרוע שם. ועיין טור או"ח סי' תנ"ח. **כה.** או"ח סי' תנ"ה ס"ד. **כו.** או"ח סי' תע"ז ס"א. **כז.** ירושלמי פסחים פ"י ה"א, הובא במשנה למלך הל' חמץ ומצה פ"ו הי"ב.

מִצְוָה יא

לֹא יִמָּצֵא (לֹא תַעֲשֶׂה ד')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא שֶׁלֹּא יִמָּצֵא חָמֵץ בִּרְשׁוּתֵנוּ כָּל יְמֵי הַפֶּסַח, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, יט) 'שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם', וּבֵאֲרוּ חֲזַ"ל (פסחים ה:) דְּלָאו דַּוְקָא בֵּיתוֹ אֶלָּא כָּל שֶׁבִּרְשׁוּתוֹ, וְלָאו דַּוְקָא שְׂאוֹר שֶׁהוּא מְחַמֵּץ דְּהוּא הַדִּין לְחָמֵץ, דִּשְׂאוֹר וְחָמֵץ חָדָא הוּא לְעִנְיַן אִסּוּרוֹ.

מִשְּׁרָשֵׁי הַמִּצְוָה. לִזְכֹּר כִּי גּוֹי מִקֶּרֶב גּוֹי יָצְאוּ מִמִּצְרַיִם כְּדֵי לְקַבֵּל הַתּוֹרָה וְהַמִּצְוֹת, וּמִי מְעַכֵּב שְׂאוֹר שֶׁבְּעִסָּה[א], וְיֵשׁ שְׁנוֹתֵינוּ שִׁבְעִים שָׁנָה (יום לַשָּׁנָה)[ב], לְהָכִי צָרִיךְ לְבָעֵר מִן הַבַּיִת דּוּמְיָא דְּהַמֵּת בַּבַּיִת, דְּהַיְנוּ הַגּוּף, וּכְדֵי שֶׁלֹּא יִפָּתֶה אֶתְכֶם 'שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר לֹא יִמָּצֵא

משנה הלכות

יא) זמן האיסור. מי שהיה לו חמץ מחמשת מיני דגן ברשותו בימי הפסח עובר בבל ימצא[ג]. ואי עובר ערב פסח משש שעות ולמעלה מחלוקת הראשונים[ד].

שלו. ואינו עובר אלא על שלו, אבל של אחרים ושל גבוה (של הקדש) אינו עובר[ה]. ישראל שקיבל פיקדון מנכרי וקיבל עליו אחריות עובר[ו]. ולקצת שיטות אפילו לא קיבל רק אחריות פשיעותא, ג"כ עובר[ז], ובשאגת אריה תמה על זה[ח]. דין מלוה על המשכון עיין בשולחן ערוך[ט]. ובמוקדשין אפילו קיבל עליו אחריות אינו עובר (עיין מה שכתבתי בספרי'), ושיעורו בכזית[יא]. ולבער חייב אפילו פחות מכזית[יב]. גזל חמץ מישראל עובר עליו[יג].

שארי פרטי דינים. חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנאה מדברי סופרים משום קנסא[יד]. נתערב חמץ במצה מין במינו בענין שמותר לאכול מהתורה לא עובר בבל יראה, וגם לענין בל ימצא נתבטל[טו]. קנה חמץ בפסח עובר[טז]. חמץ של איסורי הנאה כגון טבל או כלאי הכרם וערלה נראה דאינו עובר עליו[יז],

יא) א. ברכות יז. וברש"י שם: "שאור שבעיסה' יצר הרע שבלבבנו המחמיצנו'. **ב.** 'יום לעשר שנים' (הערת באר מרים בטעמי המצות שם. **ג.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"א. **ד.** עיין מנחת חינוך. **ה.** רמב"ם שם פ"ד ה"ב. **ו.** שם ה"ג. שו"ע או"ח סי' ת"מ ס"א. **ז.** עיין או"ח סי' ת"מ. **ח.** עיין מנחת חינוך. **ט.** סי' תמ"ו. **י.** שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' נ"ד. **יא.** ביצה ז: **יב.** מגן אברהם סי' תמ"ב סק"י. **יג.** מנחת חינוך, ודוקא שגזל בערב פסח, אבל בתוך הפסח אינו עובר. **יד.** רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ד. או"ח סי' תמ"ח ס"ג. **טו.** עיין פרי מגדים סי' תמ"ב. מגן אברהם ס"ק א. **טז.** רמב"ם שם ה"ג. ובכהאי גוונא לוקה גם כן מהתורה. **יז.** מנחת חינוך.

בְּבָתֵּיכֶם', כָּךְ פֵּרֵשׁ רַבֵּנוּ הָאִי, כְּלוֹמַר לֹא תַּמְשִׁילֵהוּ עָלֶיךָ כָּל יְמֵי חַיֶּיךָ, וּתְבַעֲרֵהוּ מִגּוּפְךָ כְּאִלּוּ אֵינוֹ, אַל תִּתֵּן לוֹ מְצִיאוּת (טעמי מצות (לר"מ הבבלי) לא תעשה ד)[יח]. וְעַיֵּן לְהַלָּן מִצְוָה כ'.

פסחים ה: רמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ופ"ד, ספר המצוות לא תעשה ר"א, סמ"ג לאוין ע"ח, סמ"ק סי' ל"ו, יראים סי' ק"ה, אורח חיים סי' תל"א וסי' ת"מ-תמא-תמב.

מִצְוָה יב

תַּעֲרוֹבוֹת חָמֵץ (לֹא תַעֲשֶׂה ה')

הִזְהִיר הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁלֹּא לֶאֱכֹל מַאֲכָלִים שֶׁנִּתְעָרֵב בָּהֶן חָמֵץ אַף עַל פִּי שֶׁאֵין עִקַּר הַמַּאֲכָל חָמֵץ, שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יב, כ) 'כָּל מַחְמֶצֶת לֹא תֹאכֵלוּ', וְקִבְּלוּ רַבּוֹתֵינוּ ז"ל הַפֵּרוּשׁ בּוֹ לְתַעֲרֹבֶת חָמֵץ.

משנה הלכות

ועיין מה שכתבתי בספרי (שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' כ"ו). חמץ של שותפים עובר עליו[יט]. והנה לאו זה יש לו תקנה אם ביטל החמץ בזמן ההיתר אינו עובר דהוה הפקר ואינו שלו (ועיין לעיל אי מהני ביטול לחמץ בעין). ובחמץ שקיבל עליו אחריות או מחמת טובת הנאה דהוה שלו לא מהני ביטול כיון דלא הוה ממונו רק לענין לעבור בבל ימצא אוקמי התורה ברשותו אבל לא לבטל[כ]. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, והעובר עליה ונמצא חמץ ברשותו במזיד עבר על ב' לאוין, לא יראה ולא ימצא, ולוקה כל זמן שעשה מעשה.

יב) חומר האיסור. חמץ שנתערב במאכל אם היה בה כזית בכדי אכילת פרס להרמב"ם[א] לוקה וליכא כרת. והרמב"ן[ב] חולק על לאו זה בכלל ולא חשיב ליה לאו בפני עצמו, אלא דאם היה כזית בכדי אכילת פרס הוה בכלל ד'כל חמץ' וחייב כרת האוכלה, ואם לא היה כזית בכדי אכילת פרס אסור כחצי שיעור, ולהרמב"ם לוקה מדרבנן. וכן הדין בחמץ נוקשה[ג]. עוד אחרת להרמב"ם אכל מתערובות שאין בו בכדי אכילת פרס כזית, ואחר כך השלים חצי זית מחמץ גמור, אפי' בתוך כדי אכילת פרס, אינו מצטרף. דהתערובות שאין כזית בכדי אכילת פרס

יח. עיין בבאר מרים בטעמי המצות שם: דומיא מאמרם ז"ל 'המת בבית אינו מטמא' ר"ל בית גוף, כי בעוד העובר מת בתוך גוף האשה אינו מטמא דטומאה בלועה היא, כמו כן הפי' כאן 'בבתיכם' היינו בהגוף שלכם לא תתנו שום מציאות ומדור ליצר הרע הנקרא שאור שבעיסה' וכו' (ועיין רבינו בחיי במדבר יט, ב: 'המת בבית הבית טהור, יצא מתוכו הבית טמא', קרא לבטן האשה בית'). **יט.** עיין מנחת חינוך. **כ.** שאגת אריה סי' ע"ז.
יב) א. ספר המצוות לאוין קצ"ח, וברמב"ם הל' חמץ ומצה פ"א ה"ו. **ב.** בספר המצוות שם. **ג.** ט"ז או"ח סי' תמ"ב ס"ק א.